

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

на оказание услуг по выкупу и доставке товаров

г. Махачкала «10» октября 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Шамсуева Халимат Рамазановна, ИНН 051707715399, ОГРНИП 325050000046701 (далее — «Исполнитель») адресует настоящий Договор публичной оферты (далее — «Договор», «Оферта») неопределённому кругу физических лиц (далее — «Пользователь», «Заказчик»).

Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Оферта — настоящий документ, размещённый в Telegram-боте MULTIBRANDIA (далее — «Бот») и по адресу электронной почты Исполнителя.

1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты путём совершения Пользователем действий, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

1.3. Услуги — услуги по выкупу товаров у зарубежных продавцов (брендов и магазинов) по поручению Пользователя и организации их доставки в Российскую Федерацию и страны СНГ, а также иные сопутствующие услуги, оказываемые Исполнителем.

1.4. Комиссия — вознаграждение Исполнителя за оказание Услуг, включаемое в стоимость заказа.

1.5. Товар — часы, украшения и иные вещи, приобретаемые Исполнителем у зарубежных продавцов исключительно по поручению Пользователя. Исполнитель не является собственником, производителем или продавцом Товара.

1.6. Стороны — Исполнитель и Пользователь совместно.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по поручению Пользователя выкупить выбранный Пользователем Товар у зарубежного продавца и организовать его доставку до пункта выдачи СДЭК, а Пользователь обязуется оплатить стоимость Товара, Комиссию и стоимость доставки в порядке и на условиях настоящего Договора.

2.2. Исполнитель оказывает Услуги, а не продаёт Товар. Право собственности на Товар переходит от зарубежного продавца непосредственно Пользователю с момента выкупа.

2.3. Предмет, характеристики и стоимость Товара определяются каталогом в Боте и подтверждением заказа, направленным Пользователем.

2.4. Оказание Услуг осуществляется дистанционно, преимущественно через мессенджер Telegram (Бот).

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ)

3.1. Настоящий Договор является публичной офертой. В соответствии со ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносителен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте.

3.2. Акцептом настоящей Оферты является совершение Пользователем совокупности следующих действий: ознакомление с условиями настоящего Договора и Политики конфиденциальности и нажатие кнопки «Начать» / «Согласен» в Боте, а также оформление заказа и оплата.

3.3. Совершая акцепт, Пользователь подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями настоящего Договора, а также с Политикой конфиденциальности.

3.4. Договор считается заключённым с момента поступления от Пользователя подтверждения заказа и денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость Услуг складывается из: стоимости Товара по ценам зарубежного продавца; Комиссии Исполнителя; стоимости доставки по тарифам СДЭК.

4.2. Комиссия Исполнителя определяется каталогом/калькулятором в Боте и доводится до Пользователя до момента оформления заказа.

4.3. Доставка осуществляется курьерской службой СДЭК по тарифам и в сроки, установленные СДЭК. Сроки доставки, указанные в Боте (ориентировочно 20–25 дней), носят справочный характер; фактический срок доставки определяется сроками, установленными СДЭК.

4.4. Оплата производится Пользователем до момента отправки Товара курьерской службой СДЭК одним из способов: (а) 100% (сто процентов) стоимости заказа до отправки Товара; либо (б) 50% (пятьдесят процентов) стоимости заказа до момента выкупа Товара и оставшиеся 50% до отправки Товара. Оплата производится на расчётный счёт Исполнителя по банковским реквизитам, которые направляет Исполнитель.

4.5. Обязанность Пользователя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

4.6. Исполнитель не является плательщиком НДС в связи с применением упрощённой системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После 100% оплаты Исполнитель в течение разумного срока выкупает Товар у зарубежного продавца и организует его доставку через СДЭК.

5.2. Исполнитель направляет Пользователю трек-номер СДЭК для отслеживания отправления.

5.3. Услуга считается оказанной с момента передачи Товара в службу доставки СДЭК и предоставления Пользователю трек-номера.

5.4. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать отправление и получить Товар в пункте выдачи СДЭК.

6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН

6.1. Поскольку Исполнитель оказывает услуги по выкупу и доставке, а не продаёт Товар, обмен и возврат Товара надлежащего качества не производятся, так как Товар приобретён у зарубежного продавца по индивидуальному поручению Пользователя и выкуплен за его счёт.

6.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом с момента, указанного в п. 5.3, и не подлежат возврату.

6.3. В случае ненадлежащего качества Товара, неполной комплектации или повреждения при доставке Пользователь вправе направить Исполнителю обращение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара с фото- и видеофиксацией. Исполнитель рассмотрит обращение и примет меры в пределах, допускаемых правилами зарубежного продавца и СДЭК.

6.4. Положения настоящего раздела применяются в той мере, в какой это не противоречит императивным нормам законодательства РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Исполнитель не несёт ответственности за сроки доставки, установленные СДЭК, за действия (бездействие) зарубежных продавцов, таможенных органов и иных третьих лиц, а также за несоответствие Товара описанию на сайте продавца.

7.3. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой Комиссии, полученной по конкретному заказу.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, пандемий, актов государственных органов, включая запреты на международные почтовые отправления.

8.2. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Исполнитель обрабатывает персональные данные Пользователя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой конфиденциальности.

9.2. Совершая акцепт Оферты, Пользователь даёт согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес пункта выдачи СДЭК, данные об оплате, идентификатор аккаунта Telegram) в целях исполнения настоящего Договора.

9.3. Пользователь вправе в любое время отозвать согласие, направив письменное уведомление на адрес электронной почты: multibrandia@mail.ru.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен; срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

10.2. При недостижении согласия спор передаётся в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту. Изменения вступают в силу с момента их размещения в Боте и не распространяются на заказы, оплаченные до момента изменения.

11.3. Если какое-либо положение Договора будет признано недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.

11.4. Продолжение использования Бота после публикации изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией Оферты.

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Шамсуева Халимат Рамазановна

ИНН: 051707715399

ОГРНИП: 325050000046701

E-mail: multibrandia@mail.ru

Платформа: Telegram-бот MULTIBRANDIA